

주의 요구 / 개선 요구 / 통 보

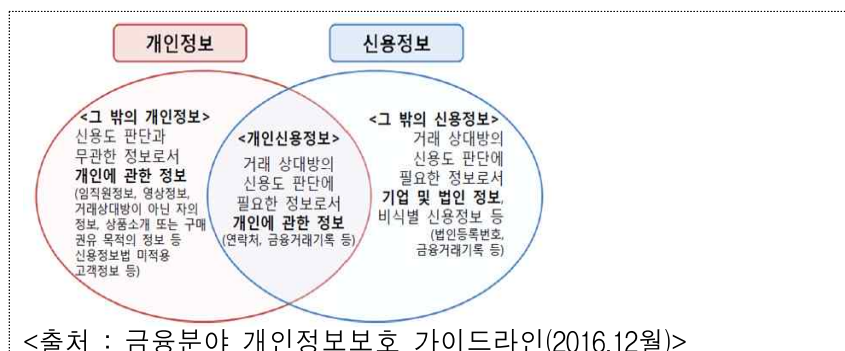
1. 제 목 : 채권관리시스템 채무관계자 정보 관리 부적정
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처 및
서울동부지역본부 등 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 금융회사 등으로부터 인수한 부실채권의 주채무자 및 연대보증인 등 채무관계자의 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처 등 개인정보와 대출내역, 연체정보 등 개인신용정보(이하 '개인(신용)정보1')를 채권관리시스템에서 처리하고 있으며, 개인(신용)정보 수집·이용·보호업무를 체계적으로 하기 위해 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」을 운영하고 있다.

이와 관련하여 가계지원총괄처 등 채권관리부점은 등록·보유하고 있는 개인(신용)정보의 수집·이용·보호업무를 수행하며, 가계지원총괄처는 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성된 채권관리부점의

1) 개인정보와 개인신용정보를 포함하여 '개인(신용)정보'라 함



개인(신용)정보를 파기하는 등 개인(신용)정보 업무를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제54조 제1항에 따르면 분임 개인정보 보호담당관²⁾인 채권관리부점장은 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날³⁾부터 금융위원회가 정하여 고시하는 기한인 3개월 내에 해당 신용정보주체의 개인(신용)정보가 안전하게 보호될 수 있도록 [표 4]의 각 호와 같이 구분하여 관리하여야 한다고 되어 있고

[표 4] 금융거래 등 상거래 관계가 종료된 채권에 대한 관리방법

“기재생략”

같은 조 제2항에 따르면 채권관리부점장은 금융거래 등 상거래 관계가 종료된 날부터 최장 5년 이내에 해당 신용정보주체의 개인(신용)정보를 관리대상에서 삭제하여야 한다고 되어 있다.⁴⁾

따라서 가계지원총괄처는 완제·환매·매각 등의 사유로 거래종료 사유가 발생한 채권의 개인(신용)정보에 대해서는

① 사유 발생일부터 3개월 내에 채권관리시스템에서 성명, 주민등록번호, 금융거래기록 등 개인(신용)정보를 무단으로 조회하거나 사용하지 않고, 안전하게 보호될 수 있도록 접근권한을 강화하는 등 분리보관 조치를 하여야 하고

2) 각 부점장은 발령과 동시에 “분임 개인정보 보호담당관”으로 임명됨(세칙 제9조제1항)

3) 모든 금융거래가 변제·완제 등으로 인한 **채권의 소멸**, 그 밖의 사유로 종료된 날을 말함

4) 법령에 따른 의무이행 등의 경우에는 개인(신용)정보와 분리하여 관리하여야 함(세칙 제54조제2항)

② 사유 발생일로부터 5년이 경과하기 전에 채권관리시스템에서 거래종료 사유가 발생한 채권의 개인(신용)정보를 삭제하는 방법으로 파기하여야 한다.

한편 가계지원총괄처는 거래종료 사유가 발생한 개인(신용)정보가 적기에 분리보관 및 파기가 이루어지도록 하기 위해서는 이를 통제할 수 있는 업무처리기준을 마련하고 채권관리시스템에서 이를 자동으로 처리할 수 있도록 시스템 개선이 필요하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

이) 개인(신용)정보 분리보관 및 파기 불철저

그런데 2019. 6. 30. 이전에 거래종료 사유가 발생한 채권 관련 개인(신용)정보 XXX,XXX건에 대한 분리보관 또는 파기 등 업무처리 현황을 점검한 결과

가계신용지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ △△△△-×××××)의 경우 20XX. X. XX. 채무를 완제하였으므로 완제일로부터 3개월 내인 20XX. X. XX.까지 관련 개인(신용)정보를 분리보관 조치하여야 하는데도 채권관리시스템에서 위 채무자의 성명, 주민등록번호, 금융거래내역 등 개인(신용)정보를 조회 및 열람이 가능한 상태로 관리하고 있는 등

[표 5]와 같이 가계지원총괄처 등 15개 채권관리부점에서 분리보관 대상 XX,XXX건에 대해 분리보관 조치를 하지 않고 있고, 가계지원총괄처 등 12개 채권관리부점에서 파기 대상 XX,XXX건에 대해 파기를 하지 않고 있었으며

감사일 현재 현행 채권관리시스템에는 거래종료 사유가 발생한 개인(신용)정보를 자동으로 분리보관 및 파기가 이루어지도록 하는 기능이 구비되어 있지 않았다.

[표 5] 부점별 파기 및 분리보관 대상 정보

(단위 : 건)

채권관리부점 및 지역본부	합계 (A+B)	분리보관 대상 (A)				파기 대상 (B)			
		소계	완제	환매	매각	소계	완제	환매	매각

“기재생략”

ii) 주채무자 및 연대보증인 이외 이해관계인 관리 불철저

또한 채권관리시스템에 주채무자 및 연대보증인 이외의 이해관계인(이하 ‘기타 이해관계인’)으로 등록되어 있는 XXX,XXX명 중 완제·환매·매각 등의 사유로 종결되지 않은 채권의 기타 이해관계인 XX,XXX명⁵⁾에 대한 개인(신용)정보 업무처리 현황을 표본 점검한 결과

서울서부지역본부 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□ △△△△-×××××)의 경우 채권인수 시 연대보증인 ○○○에 대해 채권관리시스템에 ‘연대

5) 주채무자 및 연대보증인이 아닌 임대인 등 기타 이해관계인 XXX,XXX명 중 XXX,XXX명은 완제, 환매, 매각 등으로 거래종료 사유가 발생한 채권의 기타 이해관계인으로 분리보관 및 파기대상임

보증인' 항목 외에 '점유임대인' 항목에도 이해관계인으로 잘못 입력 하였고

이후 위 연대보증인은 20XX. X. XX. 면책결정을 받아 '연대보증인' 항목에는 면책결정 정보가 반영되어 있으나, '점유임대인' 항목에는 면책결정 정보가 반영되지 않아 감사일 현재까지 채권관리시스템에 개인(신용)정보를 계속 관리하고 있는 등

[표 6]과 같이 공매물건임차인 XXX명 등 XX개 항목의 기타 이해관계인 XX,XXX명에 대해 정당한 이해관계인 여부에 대한 확인 없이 채권관리시스템에 등록하여 개인(신용)정보를 관리하고 있다.

[표 6] 기타 이해관계인 등록 현황

(단위 : 명)

이해관계인 구분	등록자 수	이해관계인 구분	등록자 수	이해관계인 구분	등록자 수
----------	-------	----------	-------	----------	-------

“기재생략”

iii) 보증채무가 면제된 연대보증인 관리 불철저

한편 20XX. X. XX. 공사가 국민행복기금, 희망모아, 한마음금융 등 배드뱅크(이하 '배드뱅크')로부터 인수한 채권 중 인수 전에 배드뱅크에서 보증채무를 면제⁶⁾처리한 연대보증인 XXX,XXX명에 대한 공사의 관리현황을 점검한 결과

가계신용지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□ △△△△-×××××)의 경우 공사 인수 전 20XX. X. XX. □□□□에서 연대보증인 ○○○

6) 배드뱅크는 '17.12월 이사회를 개최하여 「장기소액연체자 지원대책(2017.11.29.)」에 따라 1,000만 원 이하의 채무를 10년 이상 연체 중인 연대보증인에 대해 상환능력 심사를 거쳐 상환능력이 없다고 인정된 경우 보증채무를 면제해 주기로 의결하였음

및 ○○○의 보증채무를 면제했으므로 위 채권을 공사에서 인수하는 때에는 위 연대보증인들의 개인(신용)정보를 채권관리시스템에 등록할 필요가 없는데도 채권관리시스템에 ‘연대보증인’으로 등록하고 면제가 아닌 ‘미납’ 상태로 관리하고 있는 등

[표 7]과 같이 배드뱅크로부터 인수한 채권 중 인수 전에 보증채무를 면제처리한 연대보증인 XXX,XXX명을 채권관리시스템에 연대보증인으로 등록하여 개인(신용)정보를 관리하고 있었고, 이 중 XX,XXX명은 인수 전에 보증채무를 면제처리하였는데도 ‘미납’ 상태로 관리하고 있다.

[표 7] 보증채무 면제된 연대보증인 채권관리시스템 등록 현황

(단위 : 건)

배드뱅크	합계(A+B)			가계지원총괄처(A)		가계신용지원처(B)	
	소계	완납	미납	완납	미납	완납	미납

“기재생략”

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 거래종료 사유가 발생한 개인(신용)정보에 대해서는 명확한 업무처리기준을 마련하고 채권관리시스템에서 자동으로 분리보관 및 파기하는 기능을 구비하는 등 업무를 철저히 하겠다고 하고, 채권관리시스템에 등록된 기타 이해관계인에 대해서는 전수조사를 실시하여 정비하겠다는 의견을 제시하였다. 다만, 공사는 연대보증인에 대해서는 채무관계자 수를 감안하여 채무조정부담액을 산정하고 있으므로 보증채무를 면제처리한 연대보증인의 개인(신용)정보에 대해서는 개인정보를 분리하는 등 비식별화 조치를 하여 다른 연대보증인에 대한 채무조정시 활용할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 가계지원총괄처장은 완제·환매·매각 등으로 거래종료 사유가 발생한 개인(신용)정보에 대해서는 적기에 분리보관 및 파기를 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, (주의)

거래종료 사유가 발생한 개인(신용)정보 및 거래종료일부터 5년이 경과한 개인(신용)정보에 대한 분리보관 또는 파기 등 절차를 통제할 수 있는 업무처리기준을 마련하며, (통보)

거래종료 사유가 발생한 채권의 관련 개인(신용)정보에 대한 분리보관 및 파기 등 절차가 채권관리시스템에서 자동으로 적기에 이루어지도록 채권관리시스템 기능을 개선하시기 바랍니다. (개선)

② 가계지원총괄처장, 가계신용지원처장, 가계재기지원처장 및 12개 지역본부본부장은 보유채권 중 채권관리시스템에 등록되어 있는 기타 이해관계인 XX,XXX명에 대해 정당한 이해관계인 여부를 전수조사하여 채권관리 상태에 맞게 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

③ 가계지원총괄처장과 가계신용지원처장은 공사 인수 전에 □□□□□□, ■■■■■■ 및 ○○○○○○에서 보증채무를 면제처리한 이해관계인 XXX,XXX명의 개인(신용)정보에 대해서는 채권관리시스템에서 비식별화 처리하는 등 적절한 조치를 하고, '미납' 상태인 연대보증인 XX,XXX명에 대해서는 '보증채무 면제'로 변경하시기 바랍니다. (통보)